

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
شماره ثبت: ۱۴۰۲/۶۸۲۸۵۳
شناسه نامه: ۲۳۰۵۳۵۵۳
پیوست: ندارد

شرکت امن افزار گستر شریف

باسلام واحترام، به پیوست یک نسخه قرارداد به شماره (۱۴۰۲/۵۴۰۰) درخصوص خدمات مشاوره ای امنیت اطلاعات ، ایفاد میگردد.

لذا خواهشمنداست نسبت به اجرای دقیق مفاد قرارداد فیما بین اقدام مقتضی معمول فرمایید.

اداره کل تدارکات

زهرا رهنمای خرمی



۲۱۸۰۴

امیر اسمعیلی



۱۷۳۶۸

رونوشت:

اداره کل حسابداری مالی بانضمام تصویر قرارداد مزبور و مصوبه شماره ۱۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ کمیسیون محترم معاملات جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضی.

اداره کل امنیت اطلاعات بانضمام تصویر قرارداد مزبور و مصوبه شماره ۱۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ کمیسیون محترم معاملات جهت استحضار و نظارت بر حسن اجرای قرارداد فیما بین.

مدیریت امور حراست بانضمام تصویر قرارداد مزبور و مصوبه شماره ۱۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ کمیسیون محترم معاملات جهت استحضار. فاطمه رثوفی نسب رئیس اداره ممیزی اداره کل تدارکات بانضمام تصویر قرارداد مزبور و مصوبه شماره ۱۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ کمیسیون محترم معاملات بانضمام اصل یک فقره ضمانت نامه به شماره ۱۵۲.۱۱۱.۵۸۹۳۵۷۱.۱۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ به مبلغ ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال صادره از بانک رفاه کارگران شعبه میرداماد بابت حسن اجرای تعهدات قرارداد مزبور جهت استحضار و پرداخت صورتحسابهای مربوطه.

تاریخ: ۱۴۰۲/۵۴۰۰
 شماره ثبت: ۱۴۰۲/۴/۲۱
 شناسه نامه: ۲۲۶۹۸۸۹۰
 پیوست: ندارد

قرارداد ارائه خدمات مشاوره ای امنیت اطلاعات

بانک:

بانک ملت ثبت شده به شماره ۳۸۰۷۷ مورخ ۵۹/۴/۳۱ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۰۳۲۸ مورخ ۵۹/۵/۲۰ در اداره ثبت پیمانکارها و موسسات غیر تجاری با شناسنامه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷ کد اقتصادی ۴۱۱۱۵۸۳۱۷۵۷۱ کد کارگاهی ۰۱۹۶۷۲۰۰۰۸ به نشانی: تهران - خیابان طالقانی - روبروی وزارت نفت - ساختمان ۳۸۰ کدپستی ۱۵۹۱۸۱۶۷۵۱ با مدیریت آقای رضا دولت آبادی به موجب آگهی شماره ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ مورخ ۲۲۳۵۵ شماره رسمی ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ که در این قرارداد بانک نامیده می شود.

شرکت:

شرکت امن افزار گستر شریف به شماره ثبت ۱۹۱۵۳۴ مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۱۴ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۵۰۰۴ با نمایندگی آقای هاشم حبیبی فرزند عباسعلی به شماره ملی ۲۵۳۹۰۲۷۲۲۹ و شماره شناسنامه ۱۸۶۰۹ صادره از اقلید بموجب آگهی شماره ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ مورخ ۲۲۶۱۹ شماره رسمی ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۰۰۶۹۱۳۱۲۱۱ و شماره شناسنامه ۱۲۲ صادره از تهران به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره، به شماره تماس ۶۱۹۷۵۵۰۰ و کد پستی ۱۴۵۹۹۹۵۸۴۱ و شماره کد اقتصادی ۴۱۱۱۴۵۷۶۳۷۶۷ و نشانی الکترونیک s.vakili@amnafzar.ir و شماره حساب ۱۰/۸۰۴۳۰۸۲/۳ نزد بانک قرض الحسنه رسالت شعبه بانکداری اجتماعی و به شماره شباه ۱۶۰۰۷۰۰۰۰۱۰۰۰۱۲۸۰۴۳۰۸۲۰۰۳ و به آدرس تهران خیابان آزادی خیابان حبیب الهی خیابان قاسمی پلاک ۳۷ طبقه ۵ که در این قرارداد شرکت نامیده می شود.

ماده یک - موضوع قرارداد

عبارت است از " ارائه خدمات مشاوره ای امنیت اطلاعات "

ماده دو - مدت قرارداد

مدت این قرارداد از تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ لغایت ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ به مدت یکسال می باشد و طرفین قرارداد می توانند با توافق و اعمال تغییرات در شرایط قرارداد نسبت به تمدید آن اقدام نمایند.

محل امضاء شرکت

محل امضاء بانک

شرکت امن افزار گستر شریف
 سهامی خاص
 شماره ثبت: ۱۹۱۵۳۴

تاریخ: ۱۴۰۲ / ۵۴۰۰
 شماره ثبت: ۱۴۰۲ / ۴ / ۲
 شناسه نامه: ۲۲۶۹۸۸۹۰
 پیوست: ندارد

ماده سه - مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

۱-۳- مبلغ کل قرارداد جمعاً تا سقف مبلغ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (چهارده میلیارد ریال) می‌باشد که پس از ارائه صورتحساب‌های مربوطه از طرف شرکت و تأیید ناظر قرارداد (اداره کل امنیت اطلاعات) به شرکت پرداخت خواهد شد.

#	تخصص مورد نیاز	نفر ساعت	نرخ هر نفر ساعت (ریال)	مبلغ کل سالیانه (ریال)
۱	مشاور مدیریتی	۵۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	مشاور خبره	۶۰۰	۸,۱۴۰,۰۰۰	۴,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۳	مشاور ارشد	۱,۲۰۰	۶,۵۶۰,۰۰۰	۷,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۴	کارشناس فنی و مستند سازی	۴۵۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۲۴,۴۰۰,۰۰۰
جمع کل (ریال)				۱۴,۰۰۰,۴۰۰,۰۰۰
جمع کل - گرد شده (ریال)				۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲-۳- نحوه پرداخت :

شرکت پیمانکار ملزم است حق الزحمه را در قالب گزارش دهی صورتحساب و با سطح جزییات که بانک تعیین می‌کند در مقاطع زمانی ۳ ماهه ارسال نماید.

۳-۳- مالیات بر ارزش افزوده مطابق قوانین و مقررات جاری کشور در زمان ارائه صورتحساب‌های صادره به مبلغ فوق اضافه و پرداخت می‌گردد.

۴-۳- در صورت درخواست کتبی شرکت بانک حداکثر ده درصد کل مبلغ قرارداد را در مقابل دریافت ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط (بغیر از بانک ملت) به میزان صدو بیست درصد مبلغ پیش پرداخت به شرکت به عنوان پیش پرداخت پس از امضاء و ابلاغ این قرارداد پرداخت می‌نماید. بدیهی است این مبلغ به میزان ده درصد تا پایان کار از صورتحساب‌های شرکت کسر خواهد شد به طوریکه در پایان مدت زمان قرارداد و یا پایان تعهدات عهده شرکت تسویه خواهد شد. در صورتیکه تاخیر در انجام خدمات موضوع قرارداد موجب گردد پیش پرداخت فوق‌الذکر تسویه نشود به ازای هر روز تاخیر جرائم دیرکرد در تسویه پیش پرداخت دریافتی بر مبنای ۳۰ درصد سالیانه محاسبه و از صورتحساب‌ها کسر خواهد شد. قابل ذکر است ضمانتنامه بانکی فوق‌الاشاره پس از تسویه کامل پیش پرداخت و یا مستهلک شدن کامل آن عیناً به شرکت مسترد خواهد شد.

محل امضاء شرکت

شرکت امن افزار گستر شریف
 سهامی خاص
 شماره ثبت: ۱۹۱۵۳۴

محل امضاء بانک

بانک ملت

۱۴۰۲/۵۴۰۰

۱۴۰۲/۴/۲۱

تاریخ:

شماره ثبت:

شناسه نامه: ۲۲۶۹۸۸۹۰

پیوست: ندارد

ماده چهارم - حسن انجام کار

بانک بمیزان ده درصد از هر پرداخت را به عنوان حسن انجام کار کسر و نزد خود نگه خواهد داشت که به شرط تایید ناظر قرارداد و اتمام کار از سوی بانک به شرکت مسترد می گردد.

ماده پنجم - تضمین انجام تعهدات

۱-۵- شرکت متعهد میباید ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط (غیر از بانک ملت) / سپرده نقدی / چک بانکی معادل ده درصد کل مبلغ معامله (۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) را به عنوان حسن اجرای تعهدات (وجه التزام) قرارداد تحویل بانک نماید تا چنانچه خسارتی از سوی شرکت به بانک وارد آید از محل این تضمین جبران نماید. بدیهی است در پایان مدت قرارداد و در صورت تایید ناظر قرارداد از عملکرد شرکت تضمین موصوف پس از ابطال به شرکت مسترد خواهد شد.

۲-۵- پس از اتمام مدت زمان قرارداد و پس از اخذ تأییدیه مبنی بر ایفای کامل تعهدات شرکت از ناظر و یا ناظرین موضوع ماده ۶ قرارداد کلیه سپرده های حسن انجام کار نزد بانک به همراه تضامین تحویلی مربوطه پس از ابطال به شرکت مسترد خواهد گردید.

ماده ششم - نظارت بر حسن انجام کار

اداره کل امنیت اطلاعات نظارت بر حسن انجام کار را بر عهده داشته و کلیه پرداختها پس از تایید از سوی این اداره کل، انجام خواهد گرفت.

ماده هفتم - کسورات قانونی

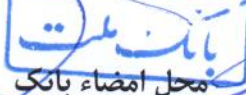
۱-۷- طبق ماده سی و هشت قانون تامین اجتماعی ، بانک از هر صورت وضعیت شرکت پنج درصد به عنوان علی الحساب بیمه کسر و به همراه قسط آخر قرارداد نزد خود نگهداری نموده و پس از ارائه مقاصد حساب از سوی شرکت ، بانک مجموع پنج درصدها و آخرین قسط را به حساب شرکت واریز می نماید.

۲-۷- پرداخت سایر کسورات قانونی مشمول این قرارداد و نیز هر گونه حقوق و عوارض دولتی و غیره کلاً به عهده شرکت بوده و بانک از این لحاظ هیچگونه مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.

۳-۷- تضمین حسن اجرای تعهدات قرارداد پس از تایید ناظر قرارداد و ارائه مقاصد حساب سازمان تامین اجتماعی به شرکت عودت خواهد گردید.

۴-۷- شرکت موظف است حداکثر ظرف مدت یکسال پس از اتمام قرارداد نسبت به ارائه مقاصد حساب تامین اجتماعی به بانک اقدام نماید.

محل امضاء شرکت


 بانک ملت
 محل امضاء بانک

 شرکت امن افزار گستر شریف
 سهامی خاص
 شماره ثبت: ۱۹۱۵۳۴

تاریخ: ۱۴۰۲/۵۴۰

شماره ثبت: ۱۴۰۲/۴/۲۱

شناسه نامه: ۲۲۶۹۸۸۹۰

پیوست: ندارد

۷-۵- در صورت عدم اجرای بند فوق در موعد مقرر، بانک نسبت به انتقال مانده پنج درصد کسورات حق بیمه به همراه قسط آخر قرارداد به حساب سازمان تامین اجتماعی اقدام نموده و شرکت در این خصوص هیچگونه حق اعتراضی نخواهد داشت.

تبصره یک: هرگونه پرداخت اعم از پیش پرداخت، قسط اول، صورتحساب یا صورت وضعیت قرارداد، منوط به ارائه ردیف پیمان قرارداد توسط شرکت می باشد.

ماده هشت- جریمه تاخیر

در صورت تاخیر شرکت از اجرای این قرارداد در مدت زمان تعیین شده روزانه به میزان دو در هزار جریمه بر مبنای کار انجام نشده بر ذمه شرکت تعلق میگیرد که بانک حق خواهد داشت از صورتحساب شرکت کسر نماید و شرکت حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب می نماید. بدیهی است میزان جریمه تاخیر بر مبنای ارزش خدمات انجام نشده می بایستی محاسبه گردد.

ماده نه- تعهدات عدم افشا اطلاعات محرمانه

۹-۱- شرکت متعهد گردید هرگونه اطلاعات طبقه بندی شده شامل کلیه اطلاعات اعم از فنی، اداری، مالی، بازرگانی، شناسه و رمز دسترسی به سامانه های بانک که به صورت الکترونیک، مکتوب یا شفاهی در راستای موضوع قرارداد و حسب ضرورت غیرقابل اجتناب در اختیار شرکت قرار می گیرد و یا توسط شرکت از سیستمهای مختلف بانک استخراج می گردد را به صورت محرمانه نگهداری نموده و برای هیچ شخص حقیقی و حقوقی مگر پس از کسب موافقت کتبی از بانک افشاء ننماید.

تبصره دو: شرکت ممکن است اطلاعات طبقه بندی شده را حسب دستور مقامات ذیصلاح قضائی افشاء نماید که در اینصورت باید قبل از چنین عملی بصورت مستدل بانک را مطلع و موافقت بانک را کسب نماید.

۹-۲- شرکت متعهد گردید در صورت درخواست بانک گزارشات اقدامات انجام شده در خصوص جلوگیری از عدم افشاء اطلاعات طبقه بندی شده را به بانک ارائه نماید.

۹-۳- شرکت می بایست تعهدنامه کتبی مناسبی از کارمندان، مشاوران و پیمانکاران ثانویه خود مبنی بر عدم افشاء اطلاعات طبقه بندی شده بانک مطابق با حداقل تعهدات این قرارداد قبل از ارائه اطلاعات مزبور، اخذ نماید و در صورت درخواست بانک، تعهدنامه ها را ارائه نماید. لازم به ذکر است در صورت نشت اطلاعات مذکور، شرکت، کارمندان، مشاوران و پیمانکاران ثانویه خاطی به صورت تضامنی مسئولیت خواهند داشت.

۹-۴- شرکت متعهد گردید از اطلاعات طبقه بندی شده بانک در خارج از مسئولیتهای محوله انجام خدمات موضوع قرارداد استفاده ننماید.

محل امضاء شرکت

محل امضاء بانک

تاریخ: ۱۴۰۲/۵۴۰۰
 شماره ثبت: ۱۴۰۲/۴/۲۱
 شناسه نامه: ۲۲۶۹۸۸۹۰
 پیوست: ندارد

۵-۹- شرکت متعهد گردید، اقدامات لازم را به منظور جلوگیری از دسترسی افراد غیر مجاز به اطلاعات طبقه بندی شده بانک بعمل آورد و اطلاعات صرفاً در اختیار افراد، کارکنان و یا پیمانکاران ثانویه دارای مجوز از شرکت قرار گیرد.

۶-۹- شرکت متعهد گردید آموزش های لازم به منظور حفاظت از اطلاعات طبقه بندی شده بانک را به کارکنانی که مشمول اجرای موضوع این قرارداد می باشند، ارائه نماید.

۷-۹- شرکت متعهد گردید تا از هرگونه کپی، تکثیر اطلاعات طبقه بندی شده جز در راستای اجرای فعالیتهای موضوع قرارداد اجتناب نماید و تعداد این کپی ها و تکثیرها نباید بیشتر از میزان نیاز باشد.

۸-۹- شرکت متعهد گردید کلیه اصل مدارک، کپی ها، اطلاعات محرمانه دریافتی از طرف بانک به صورت مستندات مکتوب و یا بر روی هرگونه ادوات ذخیره سازی (از قبیل DVD, CD, Floppy Disk, Flash memory, نوار ویدئو و کاست) را در صورت درخواست بانک باز گردانده و یا امحاء ایمن آنها را گواهی نماید.

۹-۹- شرکت می بایست به محض ظن و یا کشف هرگونه استفاده و یا افشاء غیر مجاز اطلاعات یا هر شکل دیگر نقض بندهای این ماده از جانب خود، بانک را مطلع نموده و به هر روش ممکن با بانک در جهت بازایی مالکیت اطلاعات همکاری نموده و مانع استفاده غیرمجاز آن در آینده گردد.

بدیهی است بانک مجاز است با تشخیص خود، در صورت ایراد خسارت ناشی از عدم پایبندی شرکت به مفاد این ماده، به نحو مقتضی نسبت به ادعای خسارت در محاکم قضائی و جبران خسارت اقدام نماید.

ضمن آنکه بانک حق دارد هرگونه خسارت مالی وارده به خود، ناشی از عدم اجرای این تعهدنامه را از هرگونه موجودی حساب و یا سایر اموال شرکت نزد خود رأساً و بدون هیچگونه تشریفات قانونی یا قضائی برداشت و بابت جبران خسارات وارده به خود منظور نماید. صرف تشخیص و اعلام بانک نسبت به ورود خسارت و میزان آن مورد پذیرش شرکت بوده و شرکت حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و اسقاط نمود.

۱۰-۹- منظور از اطلاعات طبقه بندی شده در این تعهدنامه، کلیه اطلاعات برچسب گذاری شده غیر از برچسب طبقه عمومی می باشد.

شایان ذکر است اطلاعاتی که از سمت بانک به صورت شفاهی به عنوان اطلاعات دارای طبقه بندی اعلام و ارائه گردیده است نیز، مشمول تعهدات فوق می باشد.

۱۱-۹- کلیه تعهدات صرفاً محدود به زمان قرارداد نمی باشد و پس از تغییر یا خاتمه روابط کاری طرفین نیز همچنان به قوت خود باقی خواهد بود.

۱۲-۹- شرکت به موجب این تعهدنامه اقرار نمود که صلاحیت لازم جهت پذیرش و انجام موضوع این تعهد را دارد.

محل امضاء شرکت

محل امضاء بانک

شرکت امن افزار گستر شریف
 سهامی خاص
 شماره ثبت: ۱۹۱۵۳۴

۱۴۰۲/۵۴۰۰

تاریخ:

شماره ثبت:

۱۴۰۲/۴/۲۱

۲۲۶۹۸۸۹۰

شناسه نامه:

پیوست: ندارد

ماده ده - افزایش یا کاهش

بانک می تواند در طول اجرای مدت این قرارداد موضوع قرارداد را به میزان بیست و پنج درصد کاهش یا افزایش دهد و شرکت در این خصوص اعتراضی نخواهد داشت. بدیهی است در صورت اعمال افزایش و یا کاهش بیست و پنج درصد موضوع قرارداد مبلغ قرارداد به نسبت مبالغ مندرج این قرارداد پرداخت خواهد شد. مدت زمان قرارداد نیز با توافق طرفین افزایش خواهد یافت.

ماده یازده - فسخ قرارداد

۱-۱۱ در موارد ذیل بانک، حق فسخ قرارداد را داشته و خسارت های وارد شده به بانک از صورتحساب شرکت و یا از محل تضمین های قرارداد جبران خواهد نمود.
 ۲-۱۱ در صورتی که شرکت کار را بدون جلب موافقت کتبی و قبلی بانک رها نماید.
 ۳-۱۱ انجام موضوع قرارداد را به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید.
 ۴-۱۱ عدم اجرای هریک از تعهدات و الزامات از طرف شرکت به شرحی که در این قرارداد پیش بینی شده است.
تبصره سه: در صورت فسخ قرارداد بموجب بندهای فوق هزینه/دستمزد امور انجام شده توسط شرکت بر اساس مدت زمان مربوطه محاسبه و در صورت تایید ناظر قرارداد تسویه حساب انجام خواهد شد.
 ۵-۱۱ در صورتی که در طول مدت قرارداد نیاز بانک به مجموعه خدمات مشروح این قرارداد از بین برود.
تبصره چهار: در صورت وقوع شرایط مطابق بند ۵ ماده ۱۱ در قرارداد، بانک میبایست (با اخطار قبلی یک ماهه) کلیه خدمات ارائه شده شرکت را تا آخرین زمان ارائه خدمت تسویه نماید.

ماده دوازده - فورس ماژور

در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه (فورس ماژور) که امکان رفع آن خارج از حیطه اقتدار طرفین این قرارداد باشد هیچگونه مسئولیتی بر ذمه طرفین نخواهد بود و به محض رفع موارد مزبور شرکت متعهد و مکلف می باشد مطابق زمانبندی این قرارداد نسبت به ادامه اجرای تعهدات اقدام نماید.

ماده سیزده - تغییرات

هرگونه تغییر در مفاد مواد این قرارداد در صورت توافق کتبی طرفین نافذ و معتبر خواهد بود.

ماده چهارده - اسناد و مدارک

شرکت موظف است کلیه اسناد و مدارک بانک را که در رابطه با اجرای این قرارداد در اختیار می گیرد و یا تولید می کند محرمانه تلقی کرده و از افشای آن نزد غیر خودداری نماید و پس از اتمام قرارداد مدارک و مستندات را به بانک تحویل نماید؛ در غیر این صورت مشمول جبران زیان و خسارت وارده خواهد بود.

محل امضاء شرکت

محل امضاء بانک

تاریخ:

شماره ثبت: ۱۴۰۲/۴/۲

شناسه نامه: ۲۲۶۹۸۸۹۰

پیوست: ندارد

ماده پانزده - حل اختلاف

شرکت بطور قطع و غیر قابل عدول قبول نمود که هرگاه نسبت به مفاد و مندرجات این قرارداد از هر جهت و بابت و به هر عنوان ادعایی داشته باشد، کتبا با اداره کل تدارکات بانک مطرح نماید اداره مذکور موظف است دقیقاً به موضوع رسیدگی و پاسخ مقتضی و مناسب به شرکت بدهد در صورتی که موضوع لاینحل بماند و شرکت بخواهد به مراجع قضایی مراجعه نماید پاسخگویی به دعوی مطروحه و دفاع از آن طبق مقررات با بانک بوده و کارمند/کارمندان بانک نمی بایست طرف دعوی یا ادعا یا شکایت قرار گیرند.

ماده شانزده - حق واگذاری

شرکت حق واگذاری مورد معامله را به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نداشته و راساً و شخصاً مسئول و متعهد به انجام تعهدات مندرج در این قرارداد میباشد.

ماده هفده - اقامتگاه طرفین

شرکت وفق ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی نشانی مذکور در مقدمه قرارداد را به عنوان اقامتگاه قراردادی خود معرفی نمود لذا هرگونه اختاریه، اعلامیه و ابلاغیه از طرف بانک به شرکت و همچنین ابلاغ اوراق قضایی به اقامتگاه مندرج در این قرارداد ارسال خواهد شد مادامیکه شرکت کتبا و در مقابل اخذ رسید بانک را از تغییر نشانی خویش آگاه نکرده است کلیه ابلاغ ها، اخطار ها و مراسلات و مکاتبات که از طرف بانک به نشانی شرکت ارسال گردد و یا به شرکت / خدمه شرکت در محل مزبور تسلیم شود از طرف شرکت دریافت شده تلقی گردیده و هیچ گونه اعتراضی از طرف شرکت مسموع نخواهد بود ضمناً شرکت متعهد گردید در صورت تغییر تلفن ثابت، تلفن همراه و نشانی الکترونیک مراتب را در اسرع وقت به بانک اعلام نماید در غیر اینصورت هیچ گونه اعتراضی از طرف شرکت مسموع نخواهد بود.

ماده هجده - تعهدات شرکت

۱) شرکت پیمانکار ملزم به استفاده و معرفی متخصصان خبره در حوزه های امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات مرتبط با حوزه تخصصی مشاوره مورد درخواست و ملزم به به کارگیری و معرفی کارشناسان خبره، مشاوران و متخصصان برجسته در سازمان های در مقیاس متوسط و بزرگ و ترجیحاً دارای تجارب کاری در حوزه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات صنعت بانکی جهت ارائه خدمات مشاوره ای موضوع این سند می باشد.

۲) شرکت پیمانکار ملزم گردید در صورت اعلام کتبی بانک مبنی بر عدم رضایت از عملکرد و خدمات ارائه شده هر یک از مشاوران و متخصصان شرکت که در راستای ارائه هر یک از خدمات موضوع این سند به بانک معرفی می گردند، بدون فوت وقت نسبت به جایگزینی فرد مذکور اقدام نماید.

۳) شرکت پیمانکار ملزم است حق الزحمه را در قالب گزارش دهی صورتحساب و با سطح جزئیات و مقاطع زمانی که بانک تعیین می کند به بانک ارسال نماید.

۴) شرکت پیمانکار ملزم است ارائه خدمات مشاوره مندرج در شرح خدمات این سند را به طور رسمی و مستقیم به

محل امضاء شرکت

محل امضاء بانک

تاریخ: ۱۴۰۲/۵۴۰۰
 شماره ثبت: ۱۴۰۲/۴/۲۱
 شناسه نامه: ۲۲۶۹۸۸۹۰
 پیوست: ندارد

- بانک ارائه نماید و واگذاری کل و یا بخشی از خدمات به شرکت‌های دیگر و یا پیمانکار ثانویه امکان پذیر نمی‌باشد.
- (۵) شرکت پیمانکار ملزم است در خصوص شرح خدمات آموزشی، خدمات مذکور را بنا به درخواست و نیازمندی‌های اعلام شده توسط بانک و یا پیشنهاد شرکت و تأیید بانک به میزان ۷۲ ساعت در سال برگزار نماید.
- (۶) شرکت پیمانکار ملزم است افراد ارائه دهنده خدمات مشاوره مدیریتی در حوزه‌های فنی و مدیریتی حوزه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات را با شرایط ذیل به بانک معرفی نماید:
- باتجربه حداقل ۱۰ سال سابقه در حوزه فناوری و امنیت اطلاعات
 - آشنایی کامل با استانداردها و به‌روش‌های بین‌المللی
 - ارائه مشاوره مدیریتی به میزان ۱۰ ساعت در هفته به صورت حضوری
 - انتخاب افراد ارائه دهنده مشاوره مدیریتی پس از بررسی رزومه و انجام مصاحبه و تأیید توسط بانک
- (۷) شرکت پیمانکار ملزم است بنا به درخواست بانک، خدمات مشاوره حوزه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات را به صورت حضوری، غیرحضوری، مکتوب، و ... ارائه نماید.
- (۸) شرکت پیمانکار ملزم است ترتیبی اتخاذ نماید که حضور مشاوران و کارشناسان امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در جلسات مربوط به امنیت اطلاعات بانک و ارائه نقطه نظرات مشاوره‌ای بر اساس درخواست بانک میسر گردد (زمان حضور بر اساس درخواست بانک تعیین خواهد شد).
- (۹) شرکت پیمانکار ملزم است خدمات مشاوره را با کیفیت و در زمان پاسخگویی مورد درخواست بانک (البته با هماهنگی پیمانکار) ارائه نماید.
- (۱۰) شرکت پیمانکار ملزم به به کارگیری و استخدام کلیه تخصص‌ها و تمهید کلیه اقدامات لازم جهت ارائه خدمات با کیفیت در راستای شرح خدمات این سند به بانک می‌باشد.
- (۱۱) شرکت پیمانکار ملزم به رعایت کلیه ضوابط و سیاست‌های بانک جهت تعاملات غیرحضوری، حضور و ورود / خروج به بانک می‌باشد.
- (۱۲) شرکت پیمانکار ملزم به ارائه خدمات مشاوره با کیفیت در اسرع وقت با قالب‌های مورد درخواست بانک نظیر WORD، PDF و ... و با سطح جزئیات مورد درخواست بانک و نیز شرکت در جلسات ارائه مشاوره به بانک با کارشناسان و متخصصان ذی‌ربط موضوع هر مورد مشاوره درخواستی می‌باشد.
- (۱۳) شرکت پیمانکار ملزم به پذیرش و رعایت تعهدنامه عدم افشاء اطلاعات بانک توسط شرکت پذیرفته شده جهت ارائه خدمات مشاوره می‌باشد.
- (۱۴) شرکت پیمانکار ملزم به ارائه تمام مجوزهای لازم از جمله مجوزهای مراجع بالادستی کشور قبل از انعقاد قرارداد با بانک می‌باشد.

❖ شرح خدمات:

(۱۵) تشریح و تفکیک سامانه‌های اطلاعاتی با فناوری‌ها و کاربردهای مختلف به اجزاء سازنده و ارائه راهکارهای امن سازی هر جزء و زیرساخت و ارتباط در معماری اختصاصی هر سامانه با شناخت کامل، تخصصی و موشکافانه از

محل امضاء شرکت

محل امضاء بانک

تاریخ: ۱۴۰۲/۵۴۰۰
 شماره ثبت: ۱۴۰۲/۴/۲۱
 شناسه نامه: ۲۲۶۹۸۸۹۰
 پیوست: ندارد

انواع عناصر وب سرویس ها، وب اپلیکیشن ها، موبایل اپلیکیشن ها، سیستم های مدیریت پایگاه داده، کلانیت اپلیکیشن ها بر اساس به روش ها، استانداردها، راهنماهای مقاوم سازی و

۱۶) ارائه مشاوره در خصوص امن سازی سامانه ها و زیرساخت های فناوری اطلاعات با استفاده از راهکارهای امنیتی و تجهیزات امنیتی نظیر WAF, Firewall, SOC, PAM, NAC, HSM و ... و ارائه مشاوره مذکور با جزئیات موشکافانه در سطح نحوه جانمایی آن ها در بستر ارتباطی و شبکه، نحوه انجام تنظیمات آن ها و

۱۷) ارائه معماری امن سامانه ها و زیرساخت ها و الزامات امنیتی آن ها نظیر روش های رمزنگاری و ... با استفاده از به روش ها، استانداردها، راهنماهای مقاوم سازی و .. با مدنظر داشتن انواع مختلف پروتکل ها، اجزاء، نحوه ارتباطات و ...

۱۸) ارائه مشاوره در خصوص تولید و توسعه امن نرم افزارها و سامانه ها در مقیاس سازمان های بزرگ مانند بانک ها و ... با شناخت کامل با رویکردهای مهندسی نرم افزار، انواع به روش های چرخه تولید و توسعه نرم افزارها و ...
 ۱۹) شناخت چالش های پیاده سازی راهکارها و الزامات امنیتی سامانه ها و زیرساخت ها و توانایی ارائه راهکارهای مقابله با چالش های مربوطه

۲۰) ارائه مشاوره در خصوص ویژگی ها و قابلیت های امنیتی محصولات و راهکارهای مبتنی بر برند نظیر سیسکو، میکروسافت، انواع راهکارهای مجازی سازی VDI, Server و SDN شرکت های VMware و Citirix و ...
 ۲۱) شناخت کامل و ارائه جزئیات قابلیت ها، پیاده سازی و الزامات امنیتی هر یک از لایه های زیرساخت مانند ذخیره سازها، سیستم عامل ها، پایگاه داده ها، لایه شبکه، لایه کاربرد و ...

۲۲) آشنایی و ارائه مشاوره کاربردی در خصوص به روش ها و استانداردها نظیر سری ۲۷۰۰۱ ISO, ITIL, COBIT, OWASP, PSD2, NIST, TOGAF, مدل های بلوغ امنیت و ...

تبصره پنج: آشنایی کامل، قابلیت بهره گیری و ارائه مشاوره استاندارد Common Criteria و ISO ۱۵۴۰۸ در خصوص ارزیابی و بررسی امنیتی با استفاده از پروفایل های حفاظتی هر مؤلفه و محصول فناوری اطلاعات نیز مورد تأکید می باشد.

۲۳) ارائه مشاوره در خصوص جزئیات انواع روش ها و فناوری های احراز هویت و نحوه پیاده سازی آن ها
 ۲۴) ارائه مشاوره در خصوص نحوه امن سازی با توجه به جزئیات هر نقطه ضعف، تهدید و ریسک امنیتی متصور در هر سامانه، فناوری و زیرساخت به صورت موشکافانه

تبصره شش: در خصوص بند فوق کسب و ارائه اطلاعات بروز و جدید با توجه به رشد روزافزون فناوری های جدید حوزه فناوری و امنیت اطلاعات و انتشار به روش ها و استانداردهای امنیتی جدید امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

۲۵) آشنایی با الزامات مراجع بالادستی کشور نظیر مرکز مدیریت راهبردی افتا ریاست جمهوری، بانک مرکزی و ... (علی الخصوص الزاماتی نظیر طرح امن سازی زیرساخت های حیاتی در قبال حملات سایبری مرکز افتا و ...)

محل امضاء شرکت

محل امضاء بانک

تاریخ: ۱۳۰۲ / ۵۴۰۰
 شماره ثبت: ۱۴۰۲ / ۴ / ۲۱
 شناسه نامه: ۲۲۶۹۸۸۹۰
 پیوست: ندارد

۲۶) تأمین، همکاری و مشارکت مشاور/مشاوران در حوزه‌های امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (جهت مواردی نظیر انجام ممیزی امنیت اطلاعات، بررسی مستندات تخصصی، همکاری در تدوین چک لیست‌های ممیزی امنیت اطلاعات و...)، با دانش تخصصی در حوزه‌هایی نظیر استانداردها و به‌روش‌های به‌منظور ممیزی امنیت اطلاعات بالأخص در حوزه‌های زیر می‌باشد:

- ممیزی در حوزه مدیریت رویداد و رخداد امنیتی و مرکز عملیات امنیت (SOC)
- ممیزی در حوزه تحلیل و ارزیابی ریسک امنیتی
- ممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
- ممیزی امنیت نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌های کاربردی اعم از موبایل اپلیکیشن‌ها، اپلیکیشن‌های تحت وب و تحت ویندوز

- ممیزی امنیت سیستم‌عامل نظیر سیستم‌عامل‌های ویندوز و لینوکس
- ممیزی امنیت پایگاه داده‌های رابطه‌ای و غیر رابطه‌ای نظیر Oracle، IBMDB۲ و پایگاه داده‌های NOSQL

- ممیزی امنیت زیرساخت‌ها و نرم‌افزارهای حوزه شبکه نظیر حوزه‌های Router، Firewall، IPSIDS، /PIM، Active Directory و تنظیمات امنیتی تجهیزات شبکه

- ممیزی زیرساخت مجازی نظیر تکنولوژی‌های VMWare و تنظیمات امنیتی مجازی‌سازی

- ۲۷) ارائه مشاوره در خصوص مرکز عملیات امنیت در حوزه‌های ذیل:
- ارائه مشاوره در حوزه طراحی معماری مرکز عملیات امنیت از قبیل سامانه‌های پایش امنیتی، تجهیزات ذخیره‌سازی/پردازشی، سامانه‌های تیکتینگ و ...

- ارائه مشاوره تخصصی در حوزه تدوین فرایندها و شیوه‌های ارتباط با سایر ذی‌نفعان SOC و مدیریت گردش کار

- ارائه مشاوره تخصصی در حوزه طراحی و پیاده‌سازی داشبوردهای مدیریتی، عملیاتی و استراتژیک
- ارائه مشاوره تخصصی در حوزه طراحی، پیاده‌سازی و صحت سنجی UseCase ها (UseCase Modeling)

- ارائه مشاوره تخصصی در حوزه تکنولوژی‌ها و راهکارهای به‌روز از قبیل (SOAR و Sensor Placement) در مرکز عملیات امنیت (SOC)

- ارائه مشاوره تخصصی در حوزه Log Management
- ارائه مشاوره تخصصی در معرفی استانداردها و به‌روشها در حوزه SOC

- ارائه مشاوره تخصصی در حوزه Deception

- ارائه مشاوره تخصصی در حوزه NAC

محل امضاء شرکت

محل امضاء بانک

تاریخ: ۱۴۰۲/۵۴۰۰
 شماره ثبت: ۱۴۰۲/۴/۲۱
 شناسه نامه: ۲۲۶۹۸۸۹۰
 پیوست: ندارد

۲۸) ارائه مشاوره در خصوص مدیریت رخدادهای امنیتی در حوزه‌های ذیل:
 ○ ارائه مشاوره تخصصی در حوزه فرایند مدیریت و پاسخگویی به رخدادهای امنیتی
 ○ ارائه مشاوره در خصوص پیکربندی شبکه و اجزای مورد استفاده در آن به نحوی که آمادگی جهت انجام عملیات فارنزیک (Forensic Readiness) را داشته باشند. شامل:

- تعیین تجهیزات مورد نیاز
- تعیین الزامات مورد نیاز جهت جمع‌آوری شواهد
- ارائه مشاوره حقوقی جهت ارائه ادله قانونی و استناد پذیر به مراجع قضایی، تنظیم لوایح قانونی و همراهی کارشناسان حقوقی و فنی بانک به منظور مراجعه به دادسرای جرائم رایانه‌ای
- ارائه خدمات مشاوره در حوزه انتظامی به منظور رسیدگی به رخدادهای سایبری
- ارائه مشاوره تخصصی در حوزه فرایند، محصولات، استانداردها و به‌روش‌های مدیریت آسیب‌پذیری
- ارائه مشاوره تخصصی در حوزه فرایند، محصولات، استانداردها و به‌روش‌های شکار تهدیدات
- ارائه مشاوره تخصصی در حوزه آگاهی‌رسانی و فرهنگ‌سازی امنیت اطلاعات در بدنه بانک ملت و در تطابق با فرهنگ سازمانی

○ مشاوره جهت طرح‌های تحقیقاتی در حوزه داده و تحلیل داده
 ○ ارائه مشاوره جهت پیاده‌سازی پروژه‌های داده‌کاوی و تحلیل داده و تحلیل ارتباط
 ۲۹) ارائه مشاوره در خصوص آزمایشگاه امنیت در حوزه‌های ذیل:
 ○ ارائه مشاوره تخصصی در حوزه آزمون نفوذپذیری و تحلیل بدافزار
 ۳۰) ارائه مشاوره در خصوص سرویس‌های زیرساختی امنیتی در حوزه‌های ذیل:
 ○ آشنایی و ارائه نقطه نظرات مشاوره‌ای در حوزه‌های تخصصی رمزنگاری، زیرساخت کلید عمومی و کاربردهای آن و عنداللزوم شرکت در جلسات مربوطه

○ ارائه مشاوره تخصصی در حوزه فرآیندها، محصولات، استانداردها و به‌روش‌های موجود در حوزه زیرساخت کلید عمومی، بالأخص مباحث امنیتی مرتبط با کاربردها و خدمات مبتنی بر زیرساخت کلید عمومی اختصاصی بانک
 ○ ارائه خدمات مشاوره تخصصی و شرکت در جلسات کارشناسی/ مدیریتی در حوزه سرویس‌های زیرساختی شامل سرویس‌های Active Directory و مدیریت وصله‌های ترمیمی شامل سامانه‌های:

- Microsoft System Center Configuration Management (SCCM)
- Manage Engine Patch Manager Plus

۳۱) مشاوره و اظهارنظر در خصوص تدوین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های امنیتی در حوزه‌های موجود و جدید بانک

۳۲) مشاوره و اظهارنظر در خصوص تدوین سند راهبردی حوزه امنیت اطلاعات و مدل‌های بلوغ مرتبط

محل امضاء شرکت

محل امضاء بانک

تاریخ: ۱۴۰۲/۵۴۰۰
 شماره ثبت: ۱۴۰۲/۴/۲۱
 شناسه نامه: ۲۲۶۹۸۸۹۰
 پیوست: ندارد

❖ شرح خدمات مشاوره مدیریتی:

۳۳) ارائه خدمات مشاوره به سطوح مدیریتی بانک در حوزه‌های فنی و مدیریتی حوزه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات

❖ شرح خدمات آموزشی:

۳۴) برگزاری دوره‌های آموزشی سفارشی‌سازی شده و خاص‌منظوره و نیز ارائه تازه‌های فناوری در حوزه‌های مختلف امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و استانداردها و به‌روش‌های دنیا با استفاده از مشاوران و متخصصان و اساتید به‌نام حوزه فناوری و امنیت اطلاعات

جدول توافق‌نامه سطح خدمات قرارداد (SLA)

تعهدات	زمان مقرر ^۱	میزان مورد مطالبه در فرایند پرداخت
تکمیل و پاسخ شرکت مشاور به فرم درخواست خدمات مشاوره ارسالی بانک	حداکثر ۴۸ ساعت از زمان ارسال درخواست بانک از طریق ایمیل (در موارد اضطراری ^۲ زمان مذکور حداکثر ۲۴ ساعت کاری می‌باشد)	کسر ۲ درصد از میزان ساعت مشاوره ارائه‌شده موضوع مندرج در فرم مربوطه به ازای هرروز تأخیر
برگزاری جلسات مشاوره با حضور مشاورین و متخصصان مربوطه از زمان ارائه درخواست بانک	حداکثر ۲ روز کاری از زمان ارسال درخواست بانک از طریق ایمیل (در موارد اضطراری ^۳ زمان مذکور حداکثر ۲ ساعت می‌باشد)	کسر ۵ درصد از میزان ساعت مشاوره ارائه‌شده طی جلسات موضوع مندرج در فرم مربوطه به ازای هرروز تأخیر
زمان برگزاری سلسله جلسات آموزش سفارشی‌سازی شده از زمان ارائه درخواست بانک	حداکثر ۱۰ روز کاری از زمان ارسال درخواست بانک از طریق ایمیل	کسر ۲ درصد از میزان ساعت مشاوره ارائه‌شده طی جلسات موضوع مندرج در فرم مربوطه به ازای هرروز تأخیر
جایگزینی کارشناسان خبره ارائه آموزش سفارشی‌سازی شده/ مشاوران، متخصصان ارائه‌دهنده خدمات مشاوره از زمان ارائه درخواست بانک	حداکثر ۱۰ روز کاری از زمان ارائه درخواست بانک از طریق ایمیل	کسر ۵ درصد از میزان ساعت خدمات مذکور ارائه‌شده موضوع مندرج در فرم مربوطه به ازای هرروز تأخیر
ارائه خدمات مشاوره در زمان مقرر موردتوافق مندرج در فرم درخواست ارائه خدمات مشاوره	روزهای کاری تأخیر از زمان مندرج در فرم درخواست خدمات مشاوره موردتوافق	کسر ۲ درصد از میزان ساعت خدمات مذکور ارائه‌شده موضوع مندرج در فرم مربوطه به ازای هرروز تأخیر

^۱ زمان‌های مورد توافق با احتساب روز درخواست می‌باشد.

^۲ موارد اضطراری حداکثر ۱۰ مورد در طول قرارداد خواهد بود.

^۳ جلسات اضطراری حداکثر ۱۰ مورد در طول قرارداد خواهد بود.

محل امضاء شرکت

محل امضاء بانک

۱۴۰۲/۵۴۰۰

بسمه تعالی



تاریخ:

شماره ثبت: ۱۴۰۲/۴/۲۱

شناسه نامه: ۲۲۶۹۸۸۹۰

پیوست: ندارد

ماده نوزده - کارکنان

کارکنان و کارگرانی را که شرکت مامور اجرای این قرارداد مینماید هیچ گونه رابطه استخدامی با بانک نداشته و کلیه حقوق و دستمزد آنان چه در زمان اجرای این قرارداد و چه بعد از آن به عهده شرکت میباشد.

ماده بیست - مالکیت حقوق معنوی

مالکیت و حقوق مادی و معنوی موضوع این قرارداد متعلق به بانک بوده و با انعقاد این قرارداد شرکت هیچگونه حقوقی در این رابطه ندارد.

ماده بیست و یک - عدم مداخله کارکنان دولت

شرکت رسماً اعلام مینماید که مشمول قانون ممنوعیت مداخله کارمندان دولتی مصوب بیست و دوم دی ماه هزار و سیصد و سی و هفت نمیشد در غیر این صورت شرکت مسئول پرداخت خسارت وارده به بانک خواهد بود.

ماده بیست و دو - تعداد مواد و نسخ

این قرارداد دارای ۲۲ ماده و ۶ تبصره و در ۲ نسخه ۱۳ صفحه ای تهیه و تنظیم و امضاء مبادله گردیده و اعتبار هر ۲ نسخه پس از مهر و امضاء طرفین یکسان و رعایت کلیه مفاد آن برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود.

محل امضاء بانک

محل امضاء شرکت

شرکت امن افزار گستر شریف
سهامی خاص
شماره ثبت: ۱۹۱۵۳۴

۱۳
امین